

HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE SUR CRÉANCE INDIVIDUELLE

ENTRE

CAPITAL NORVEX INC.

(Constituant — Débiteur hypothécaire)

ET

LE PARTENAIRE

(Créancier hypothécaire)

Code civil du Québec — art. 2660, 2696-2701, 2710 et s., 2748 et s.

Publication au RDPRM (Registre des droits personnels et réels mobiliers)

Date : _____

IDENTIFICATION DES PARTIES

A. Constituant — Débiteur hypothécaire

CAPITAL NORVEX INC., personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège social au 2705-1000, rue André-Prévost, Île-des-Sœurs (Verdun), Montréal (Québec) H3E 0G2, ci-après désignée le « **Constituant** » ou « **Capital Norvex** »;

Représentée aux fins des présentes par : _____ (nom complet), agissant à titre de _____ (mandataire désigné), dûment autorisé(e) en vertu d'une résolution adoptée par le conseil d'administration de Capital Norvex Inc. en date du _____, signée par Madame Suzanne Breton, présidente et actionnaire unique, dont copie est annexée aux présentes (Annexe A — Résolution corporative).

B. Créancier hypothécaire — Partenaire

_____ (dénomination sociale ou nom complet),
_____ (forme juridique : société par actions / personne physique / autre),
ayant son siège ou résidant au _____, ci-après désigné le « **Créancier hypothécaire** » ou le « **Partenaire** ».

Représenté aux fins des présentes par : _____ (nom complet), agissant à titre de _____ (titre).

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Partenaire a consenti à Capital Norvex un financement (ci-après le « **Financement Partenaire** ») d'un montant de _____ dollars canadiens (_____ \$ CAD), aux termes d'une **Convention de partenariat** signée entre les parties (ci-après la « **Convention de partenariat** »), en vue du financement par Capital Norvex d'un dossier de prêt spécifique consenti à un emprunteur tiers (ci-après l'« **Actif de Prêt** »);

ATTENDU QUE Capital Norvex prête à son tour les fonds reçus du Partenaire à un emprunteur tiers (ci-après l'« **Emprunteur** »), garantis par une hypothèque immobilière de premier rang détenue par Capital Norvex sur l'immeuble identifié à l'Annexe B (ci-après la « **Créance Hypothécaire** » détenue par Capital Norvex);

ATTENDU QUE Capital Norvex désire consentir au Partenaire, à titre de garantie de ses obligations envers ce dernier en vertu de la Convention de partenariat, une **hypothèque mobilière sur la Créance Hypothécaire individuelle** qu'elle détient envers l'Emprunteur, conformément aux articles 2696 à 2701 du *Code civil du Québec*;

ATTENDU QUE la présente hypothèque mobilière porte **UNIQUEMENT** sur la créance hypothécaire spécifique afférente au présent Actif de Prêt, et **NON sur l'universalité** des créances de Capital Norvex envers ses autres clients;

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1. CONSTITUTION DE L'HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE

1.1 Constitution

Le Constituant, par les présentes, **HYPOTHÈQUE** en faveur du Créancier hypothécaire, à titre de sûreté pour le paiement et l'exécution des Obligations Garanties (telles que définies à l'article 2.1), **la Créance Hypothécaire individuelle** qu'il détient envers l'Emprunteur, telle que décrite à l'article 3 et à l'Annexe B des présentes.

1.2 Nature de l'hypothèque

La présente hypothèque est consentie en vertu des articles 2660, 2696 à 2701, et 2710 et suivants du *Code civil du Québec*. Il s'agit d'une **hypothèque mobilière conventionnelle sur créance individuelle**, dûment publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) conformément à l'article 2710 du *Code civil du Québec*.

1.3 Portée limitée à la créance individuelle

Les parties reconnaissent expressément que la présente hypothèque **ne porte que sur la Créance Hypothécaire individuelle** détaillée à l'Annexe B, à l'exclusion expresse de toute autre créance, présente ou future, détenue par Capital Norvex envers ses autres clients ou emprunteurs. La présente hypothèque **n'est pas une hypothèque sur universalité** au sens des articles 2666 à 2674 du *Code civil du Québec*.

2. OBLIGATIONS GARANTIES ET MONTANT

2.1 Obligations garanties

La présente hypothèque garantit l'exécution intégrale par Capital Norvex de l'ensemble de ses obligations envers le Partenaire en vertu de la Convention de partenariat et des présentes (ci-après les « **Obligations Garanties** »), incluant notamment :

- Le remboursement intégral du capital du Financement Partenaire, soit la somme de _____ dollars canadiens (_____ \$ CAD);
- Le paiement des Intérêts (ou Mensualités, selon la Convention de partenariat applicable) calculés au taux de _____ % par année;
- Le paiement de tous les frais, accessoires, dommages, intérêts et indemnités prévus aux présentes ou à la Convention de partenariat;
- Le respect des engagements de transparence, de bonne foi et de gestion conjointe prévus à la Convention de partenariat;
- Le respect des obligations de radiation au RDPRM à l'échéance.

2.2 Montant garanti — Article 2689 C.c.Q.

Pour les fins de la publication au RDPRM, le montant total garanti par la présente hypothèque est fixé à **cent vingt pour cent (120 %)** du montant du Financement Partenaire, soit _____ dollars canadiens (_____ \$ CAD), afin de couvrir le capital, les intérêts, les frais et accessoires.

3. DESCRIPTION DE LA CRÉANCE HYPOTHÉQUÉE

3.1 Identification précise de la Créance Hypothécaire

La Créance Hypothécaire individuelle hypothéquée par les présentes est celle détaillée à l'**Annexe B**, laquelle inclut notamment :

- **Identité de l'Emprunteur :** _____
- **Numéro de dossier interne :** _____
- **Montant du prêt principal :** _____ \$ CAD
- **Date du prêt :** _____
- **Date d'échéance :** _____
- **Taux d'intérêt :** _____ % par année
- **Acte hypothécaire immobilier (numéro de minute, notaire, date de publication) :**

- **Numéro d'inscription au Registre foncier du Québec :** _____
- **Description de l'immeuble en garantie :** _____

3.2 Étendue de la Créance Hypothéquée

L'hypothèque porte sur la Créance Hypothécaire dans son intégralité, incluant :

- Le capital du prêt consenti à l'Emprunteur;
- Tous les intérêts présents et futurs courant sur ce capital;
- Tous les frais, accessoires, indemnités et pénalités payables par l'Emprunteur;
- Tous les droits, recours, sûretés accessoires et garanties additionnelles consentis par l'Emprunteur (cautionnements, gages d'actions, hypothèques mobilières accessoires, cessions de loyers et de polices d'assurance, etc.);
- Tous les produits, indemnités d'assurance, indemnités d'expropriation et autres sommes reçues par Capital Norvex en lien avec cette créance.

4. PUBLICATION AU RDPRM

4.1 Publication obligatoire

La présente hypothèque mobilière sera publiée au **Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM)** conformément aux articles 2710 et suivants du *Code civil du Québec*, dans les meilleurs délais et au plus tard concomitamment au premier déboursement du Financement Partenaire à Capital Norvex.

4.2 Frais de publication et de radiation

Tous les frais relatifs à la publication initiale au RDPRM, ainsi qu'à toute modification ou radiation subséquente, sont à la charge exclusive de Capital Norvex.

4.3 Renouvellement de la publication

Capital Norvex s'engage à procéder, à ses frais, au renouvellement de la publication au RDPRM avant son expiration, conformément à l'article 2798 du *Code civil du Québec*, tant et aussi longtemps que les Obligations Garanties ne sont pas intégralement éteintes.

5. ENGAGEMENTS DU CONSTITUANT — TRANSPARENCE ABSOLUE

5.1 Transparence et reporting

Capital Norvex s'engage envers le Partenaire à une **transparence absolue** concernant la Créance Hypothéquée pendant toute la durée de la présente hypothèque, notamment en :

- Maintenant un compte bancaire séparé et identifié pour les fonds liés à l'Actif de Prêt visé;
- Donnant au Partenaire un accès **24 heures sur 24, 7 jours sur 7** au **Portail Partenaire** (PWA — Progressive Web Application) permettant de consulter en temps réel l'ensemble des informations relatives à l'Actif de Prêt et à la Créance Hypothéquée;
- Pour les prêts de construction et d'infrastructure, donnant au Partenaire l'accès au module **Norvex Track™**, par lequel le Partenaire **autorise et exécute personnellement chaque Déboursé progressif** 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, garantissant ainsi sa maîtrise opérationnelle sur les fonds;
- Transmettant au Partenaire un rapport mensuel complet sur l'état de l'Actif de Prêt, le solde de la créance, les paiements reçus de l'Emprunteur, et tout événement matériel;
- Notifiant le Partenaire **par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables** de tout Événement de Défaut de l'Emprunteur ou de tout événement susceptible d'affecter la valeur de la Créance Hypothéquée;
- Mettant à la disposition du Partenaire, sur demande raisonnable, les copies de tout document du dossier de l'Emprunteur (acte hypothécaire, évaluations, polices d'assurance, états de compte, etc.).

5.2 Conservation et défense de la Créance Hypothéquée

Capital Norvex s'engage à **conserver, défendre et faire valoir** la Créance Hypothéquée avec la diligence d'un administrateur du bien d'autrui, conformément aux articles 1309 et suivants du *Code civil du Québec*. Capital Norvex ne peut, sans le consentement écrit du Partenaire :

- Renoncer à la Créance Hypothéquée ou à toute partie significative de celle-ci;
- Consentir à une remise totale ou partielle de la dette de l'Emprunteur;
- Subordonner volontairement son rang hypothécaire au profit d'un autre créancier;
- Modifier substantiellement les conditions de la Créance Hypothéquée (échéance, taux, garanties accessoires) au détriment du Partenaire.

5.3 Gestion conjointe en cas de défaut de l'Emprunteur

En cas d'Événement de Défaut de l'Emprunteur, Capital Norvex et le Partenaire **travaillent en partenariat actif** pour déterminer la meilleure stratégie de protection et de recouvrement, conformément à la Convention de partenariat. Les décisions stratégiques importantes (prise en paiement, vente sous contrôle de justice, choix du courtier immobilier, conclusion d'un règlement) sont prises **conjointement** par les parties.

5.4 Frais juridiques de réalisation

L'ensemble des frais juridiques, honoraires d'avocats, frais notariaux, frais de Séquestre et autres coûts engagés par Capital Norvex dans le cadre des procédures de recouvrement ou de Reprise **sont à la charge exclusive de Capital Norvex**, et sont prélevés en premier rang sur les Produits de Vente avant toute distribution. Le Partenaire ne supporte aucun frais additionnel au-delà de sa Contribution initiale.

5.5 Information et collaboration continues

Capital Norvex s'engage à informer immédiatement le Partenaire de tout événement, notification ou procédure susceptible d'affecter la Créance Hypothéquée, incluant notamment : avis de vente sous contrôle de justice par un autre créancier, saisie-arrêt, procédure d'insolvabilité visant l'Emprunteur, contestation de l'hypothèque immobilière, sinistre ou expropriation.

6. ÉVÉNEMENTS DE DÉFAUT DE CAPITAL NORVEX

Constituent des Événements de Défaut de Capital Norvex en vertu des présentes :

- **Non-paiement** de toute somme due au Partenaire en vertu de la Convention de partenariat ou des présentes, non remédié dans les trente (30) jours suivant un avis écrit du Partenaire;
- **Manquement substantiel** aux engagements de transparence prévus à l'article 5 (notamment refus persistant de fournir l'accès au portail sécurisé, refus de transmettre les rapports mensuels, ou refus de notifier un défaut de l'Emprunteur), non remédié dans les trente (30) jours suivant un avis écrit;
- **Fraude documentée** ou détournement de fonds par Capital Norvex, ses dirigeants ou employés, en lien avec l'Actif de Prêt;
- **Insolvabilité**, faillite, dépôt de bilan, proposition concordataire ou nomination d'un séquestre visant Capital Norvex;
- **Aliénation non autorisée** de la Créance Hypothéquée ou de l'hypothèque immobilière de premier rang;
- **Subordination volontaire non autorisée** du rang hypothécaire de Capital Norvex au détriment du Partenaire;
- **Violation matérielle** de la Convention de partenariat, non remédiée dans les trente (30) jours suivant un avis écrit, sauf urgence manifeste mettant en péril la Contribution.

7. RECOURS DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE

7.1 Recours hypothécaires — articles 2748 et s. C.c.Q.

Survenant un Événement de Défaut de Capital Norvex non remédié dans les délais prévus, le Partenaire peut, après avoir respecté la procédure de médiation prévue à l'article 9 des présentes (sauf urgence manifeste), exercer

tous les recours hypothécaires prévus aux articles 2748 et suivants du *Code civil du Québec*, et notamment :

- **Prise en paiement** de la Créance Hypothéquée (art. 2778 et s. C.c.Q.) — le Partenaire devient titulaire de la Créance Hypothécaire détenue par Capital Norvex envers l'Emprunteur;
- **Cession de la Créance Hypothéquée** (art. 2710 et s. C.c.Q.) — le Partenaire peut céder ou recouvrer directement la créance auprès de l'Emprunteur;
- **Vente par le créancier** ou vente sous contrôle de justice de la Créance Hypothéquée;
- **Recours en perception** directe des paiements de l'Emprunteur, conformément à l'article 2743 et s. C.c.Q.;
- Tout autre recours prévu par la loi.

7.2 Subrogation du Partenaire

Une fois l'un des recours ci-dessus exercé avec succès, le Partenaire est **subrogé** dans les droits de Capital Norvex envers l'Emprunteur, incluant le bénéfice de l'hypothèque immobilière de premier rang sur l'immeuble. Capital Norvex s'engage à signer tous les documents requis pour parfaire cette subrogation et à transmettre l'ensemble du dossier au Partenaire.

7.3 Cumul des recours

Les recours hypothécaires prévus aux présentes sont cumulatifs et non exclusifs. Le Partenaire peut exercer tout recours, judiciaire ou extrajudiciaire, pour la réalisation de la Créance Hypothéquée et la réparation du préjudice subi.

8. RADIATION À L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

8.1 Radiation obligatoire

Dès l'extinction intégrale des Obligations Garanties (remboursement complet du capital, des intérêts et des frais), le Partenaire s'engage à **donner mainlevée** et à autoriser la **radiation** de la présente hypothèque mobilière au RDPRM, dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la confirmation écrite de Capital Norvex et de l'ensemble des sommes dues.

8.2 Frais de radiation

Les frais de radiation au RDPRM sont à la charge exclusive de Capital Norvex.

9. MÉDIATION OBLIGATOIRE AVANT RECOURS JUDICIAIRES

Avant d'introduire tout recours judiciaire en vertu des présentes (à l'exclusion des recours hypothécaires extrajudiciaires et des mesures conservatoires urgentes), les parties s'engagent à tenter de résoudre tout différend par voie de **médiation**, selon la procédure prévue à la Convention de partenariat. La présente clause de médiation est **indissociable** de celle prévue à la Convention de partenariat et s'applique *mutatis mutandis* aux différends découlant de la présente hypothèque.

10. INDISSOCIABILITÉ AVEC LA CONVENTION DE PARTENARIAT

La présente hypothèque mobilière et la Convention de partenariat conclue entre les parties forment **un ensemble contractuel indissociable**. Les deux documents doivent être lus, interprétés et exécutés conjointement et de manière complémentaire. Toute clause, condition ou obligation prévue à la Convention de partenariat s'applique pleinement aux parties à la présente hypothèque, et tout manquement aux termes de la Convention de partenariat constitue automatiquement un Événement de Défaut au sens de l'article 6 des présentes. En cas de divergence ou d'ambiguïté entre les deux documents, **l'interprétation la plus protectrice du Partenaire** (en sa qualité de créancier hypothécaire) prévaudra.

11. BONNE FOI ET COLLABORATION

Les parties s'engagent à exécuter la présente hypothèque **de bonne foi**, conformément aux articles 6, 7 et 1375 du *Code civil du Québec*, dans un esprit de collaboration, de transparence et de respect mutuel. Aucune partie ne pourra invoquer un manquement de l'autre partie sans avoir préalablement tenté de résoudre la situation de bonne foi par la communication directe et, le cas échéant, par la procédure de médiation prévue à l'article 9.

12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1 Droit applicable

La présente hypothèque est régie et interprétée selon les **lois de la province de Québec et les lois fédérales du Canada applicables**. Tout différend relève de la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de Montréal, sous réserve de l'article 9 (Médiation obligatoire).

12.2 Modifications, avis et cession

- **Modifications** : Toute modification doit être faite par écrit, signée des deux parties et publiée au RDPRM si requis.
- **Avis** : Tout avis doit être donné par écrit, par courriel avec accusé de réception ou par courrier recommandé.
- **Cession par le Partenaire** : Le Partenaire peut céder ses droits avec l'accord écrit de Capital Norvex, lequel ne peut être déraisonnablement refusé.

12.3 Divisibilité, intégralité et renonciation

- **Divisibilité** : Toute clause invalide n'affecte pas la validité du reste de l'hypothèque.
- **Intégralité** : La présente hypothèque, ensemble avec ses Annexes et la Convention de partenariat, constitue l'entente complète des parties relativement à la Créance Hypothéquée.
- **Renonciation** : Aucune tolérance ou délai dans l'exercice d'un droit ne constitue une renonciation permanente à ce droit.

12.4 Langue officielle

Le **français est la langue officielle** de la présente hypothèque. Toute traduction anglaise est fournie à titre de courtoisie; en cas de divergence, la version française prévaut.

13. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente **Hypothèque Mobilière sur Créance Individuelle** à la date indiquée ci-dessous, après en avoir pris pleinement connaissance et avoir obtenu les conseils juridiques qu'elles ont jugé appropriés. La présente hypothèque sera publiée au RDPRM dans les meilleurs délais suivant sa signature.

CAPITAL NORVEX INC. — CONSTITUANT (DÉBITEUR HYPOTHÉCAIRE)
--

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

Représentant désigné en vertu de la résolution corporative annexée (Annexe A), signée par Madame Suzanne Breton, présidente et actionnaire unique de Capital Norvex Inc.

PARTENAIRE — CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
--

Dénomination sociale ou nom :

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

Hypothèque mobilière sur créance individuelle constituée en vertu des articles 2660, 2696-2701 et 2710 et s. du Code civil du Québec. Publication au RDPRM obligatoire avant le premier déboursement.

ANNEXE A — RÉSOLUTION CORPORATIVE DE CAPITAL NORVEX INC.

Insérer ici la copie certifiée conforme de la résolution adoptée par le conseil d'administration de Capital Norvex Inc., signée par Madame Suzanne Breton, présidente et actionnaire unique, autorisant le mandataire désigné à signer la présente hypothèque mobilière au nom et pour le compte de Capital Norvex Inc.

ANNEXE B — DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA CRÉANCE HYPOTHÉQUÉE

1. Identification de l'Emprunteur

Nom / Dénomination sociale : _____

NEQ ou autre identifiant : _____

Adresse : _____

2. Caractéristiques du prêt

Numéro de dossier interne : _____

Montant principal : _____ \$ CAD

Date du prêt : _____

Date d'échéance : _____

Taux d'intérêt : _____ % par année

Type de prêt : _____

3. Acte hypothécaire immobilier

Notaire : _____

Numéro de minute : _____

Date : _____

Numéro d'inscription au Registre foncier : _____

4. Description de l'immeuble en garantie

Adresse : _____

Numéro(s) de lot : _____

Cadastre : _____

Circonscription foncière : _____